

1500397-16.2021.8.26.0659

Classe: Termo Circunstanciado

Assunto: Desacato

Magistrado: Fábio Marcelo Holanda

Comarca: Vinhedo

Foro: Foro de Vinhedo

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 06/10/2022

... que patrulhando o pátio do CDHU, local de tráfico de drogas, o réu estava em meio a uma roda de pessoas e começou a desacatá-los antes mesmo de ser abordado, com expressões de baixo calão, como "guardas filhos da puta", e nos mandou "tomar no cu". As pessoas da roda se evadiram e o réu permaneceu xingando. Havia no dia 4 guardas.

Vanessa Cristina José Maggi, GM, disse que ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Vinhedo

Foro de Vinhedo - 1ª Vara

Estrada da Boiada, 530, Jardim Brasil - CEP 13289-086, Fone: (19) 3876-3616,

Vinhedo-SP - E-mail: vinhedo1@tjsp.jus.br

1500397-16.2021.8.26.0659 - lauda
frgm

SENTENÇA

Processo nº:

1500397-16.2021.8.26.0659

Classe - Assunto

Termo Circunstanciado - Desacato

Autor:

Justiça Pública

Autor do Fato:

DOUGLAS SUDRE

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fábio Marcelo Holanda

Vistos.

DOUGLAS SUDRÉ foi denunciado a fls. 53/54 como incurso no art. 331, do CP porque, segundo a denúncia, no dia 07 de fevereiro de 2021, por volta de 15h41min, na Rua João Edueta, 1650, Bairro Capela, Município e Comarca de Vinhedo/SP, desacatou os funcionários públicos Vanessa Cristina José Maggi e Carlos Alberto Florentino, no exercício de suas funções de guardas municipais.

Segundo a denúncia, na data dos fatos, durante patrulhamento de rotina, guardas municipais avistaram o denunciado pelo local dos fatos, conhecido como ponto de venda de entorpecentes, momento em que efetuaram a sua abordagem.

Segundo a denúncia, no curso da diligência, o denunciado recusou-se em ser abordado, tendo que ser utilizada força moderada para sua revista, oportunidade em que passou a ofender os guardas, chamando-os de "seus guardas, pau no cu, guarda de bosta não pode abordar, conheço o sistema, não vão pôr a mão em mim".

O processo tramitou perante o Juizado Especial Criminal local, onde foi instruído, observando o rito sumaríssimo da Lei nº 9.099/95.

O denunciado foi citado pessoalmente (fls. 109).

Durante a audiência de instrução realizada em 12/05/2022, foi dada a palavra à Defensora para responder à acusação e a denúncia foi recebida em seguida (fls. 113/115).

Na audiência de instrução realizada foram ouvidas as vítimas, prejudicado o interrogatório pela ausência do réu (fls. 113 e 115).

Nos debates orais, o representante do MP requereu o aditamento da denúncia e postulou o reconhecimento da existência de dois delitos de desacato, porquanto seriam dois os guardas municipais alvo das ofensas irrogadas pelo réu, de forma que estaria presente a situação descrita no art. 383, do CPP, pois a existência de mais de uma vítima estaria descrita na denúncia.

Nesses termos o MP pediu a procedência da ação, tendo a Defesa, por sua vez, pedido a absolvição do réu e, alternativamente, em caso de condenação, a aplicação da pena nos patamares mínimos legais (fls. 113/115).

O processo foi posteriormente remetido à este juízo, nos termos da r. decisão de fls. 116/117.

Os autos foram remetidos à este Juízo Comum nos termos da decisão de fls. 116/177, que considerou que a modificação da acusação, com a ampliação do pedido para abarcar a existência de dois delitos em concurso formal, alterou a competência do Jecrim para a apreciação da acusação, já que a aplicação da causa de aumento de pena pelo concurso formal faz com que a pena máxima em abstrato alcance 3 anos. É o relatório. Decido.

Carlos Alberto Florentino, GM, disse que patrulhando o pátio do CDHU, local de tráfico de drogas, o réu estava em meio a uma roda de pessoas e começou a desacatá-los antes mesmo de ser abordado, com expressões de baixo calão, como "guardas filhos da puta", e nos mandou "tomar no cu". As pessoas da roda se evadiram e o réu permaneceu xingando. Havia no dia 4 guardas.

Vanessa Cristina José Maggi, GM, disse que patrulhando o local dos fatos, ponto de tráfico e uso de drogas, o réu estava em meio a uma roda de pessoas e começou a desacatá-los, com expressões de baixo calão, como "guardas de bosta", "paus no cu". As pessoas da roda se evadiram e o réu permaneceu xingando. Havia no dia 4 guardas. O réu estava alterado.

Por testemunha deve-se compreender "a pessoa desinteressada que presta depoimento sobre os fatos pertinentes e relevantes do processo" (Vicente Greco Filho, Manual de Processo Penal, 7ª edição, São Paulo, Saraiva, 2009, p. 222).

Os guardas civis municipais foram ouvidos na condição de testemunhas de acusação. Entretanto são vítimas e, como tais, não têm o dever de falar a verdade, não prestam compromisso e não cometem crime de falso testemunho, caso faltem com a verdade (art. 342 do CP).

Por isso, as declarações das vítimas são merecedoras de credibilidade somente quando corroboradas por outros meios de prova.

No caso concreto somente há as declarações das vítimas. Não foram produzidas provas que evidenciassem o exercício regular de suas funções no lugar em que abordaram o

acusado, local privado próximo a moradias populares, nem tampouco indícios razoáveis da prática do crime de tráfico de entorpecentes.

A aglomeração de pessoas em local em que está situado um residencial é fato comum, não justificando, por si só, fundada suspeita da prática de infrações penais.

Não há evidências da apreensão de substâncias entorpecentes muito menos em poder do réu no local dos fatos.

Portanto, a abordagem dos guardas foi temerária e injustificada. Não existiam indícios que justificassem a abordagem e as ofensas proferidas pelo réu não caracterizam o crime de desacato, ausente a prova de que as vítimas estivessem no exercício regular de suas funções. Em caso semelhante, já se decidiu:

"APELAÇÃO CRIMINAL. DESACATO (ART. 331, CP). Sentença condenatória. Prova insuficiente da conduta do réu, que não perturbou ou obstruiu a execução das funções do servidor público. Precedente do STF. Ademais, ausência de fundada suspeita a ensejar a abordagem. Absolvição. Sentença reformada. Recurso provido" (TJSP; Apelação Criminal 1503875-25.2019.8.26.0005; Relator (a): Marcelo Semer; Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito Criminal; Foro Regional V - São Miguel Paulista - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 21/06/2022; Data de Registro: 21/06/2022)

Diante do exposto, julgo improcedente a ação penal para absolver o réu DOUGLAS SUDRE, filho de Alair Sudre, o que faço nos artigos 386, III, do CPP.

P. e I. E arquivem-se.

Vinhedo, 06 de outubro de 2022.

Documento assinado digitalmente, nos termos da Lei nº 11.419/2006, conforme impressão à margem direita.